

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 228/2538 นายวิชัย ตัณฑเศรณีวัฒน์ โจทก์
พันตรีปราณีต สงวนตระกูล กับพวก จำเลย
ป.วิ.พ. มาตรา 94 (ข)

ตามสัญญาซื้อขายที่ดินท้ายเอกสารหมายเลข ๕.๕ ระบุราคาที่ซื้อขายกันเพียง 3,000,000 บาท ทั้งที่ราคาที่ซื้อขายกันจริงตามที่คู่ความรับกันว่ามีราคา 9,500,000 บาท ตามสัญญาจะซื้อขายเอกสารหมายเลข ๕.๕ ดังนั้น แม้สัญญาซื้อขายท้ายเอกสารหมายเลข ๕.๕ จะมีข้อความว่า ผู้ซื้อได้ชำระและผู้ขายได้รับเงินค่าที่ดินรายนี้เรียบร้อยแล้ว การที่โจทก์นำสืบว่ายังได้รับชำระค่าที่ดินไม่ครบถ้วน ก็หาเป็นการนำสืบเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในสัญญาซื้อขายที่ดินท้ายเอกสารหมายเลข ๕.๕ เพราะคู่ความได้รับกันแล้วว่าซื้อขายกันจริงในราคา 9,500,000 บาท ไม่ใช่ตามราคาที่ระบุในสัญญาดังกล่าว การนำสืบว่ายังได้รับค่าที่ดินไม่ครบถ้วนตามราคาที่แท้จริงตามที่รับกัน จึงไม่ต้องห้ามตาม ป.วิ.พ.มาตรา 94 (ข)

ตามสัญญาซื้อขายที่ดินท้ายเอกสารหมายเลข ๕.๕ ระบุราคาที่ซื้อขายกันเพียง 3,000,000 บาท ทั้งที่ราคาที่ซื้อขายกันจริงตามที่คู่ความรับกันว่ามีราคา 9,500,000 บาท ตามสัญญาจะซื้อขายเอกสารหมายเลข ๕.๕ ดังนั้น แม้สัญญาซื้อขายท้ายเอกสารหมายเลข ๕.๕ จะมีข้อความว่า ผู้ซื้อได้ชำระและผู้ขายได้รับเงินค่าที่ดินรายนี้เรียบร้อยแล้ว การที่โจทก์นำสืบว่ายังได้รับชำระค่าที่ดินไม่ครบถ้วน ก็หาเป็นการนำสืบ

เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในสัญญาซื้อขายที่ดินท้ายเอกสารหมายเลข 5 เพราะคู่
ความได้รับกันแล้วว่าซื้อขายกันจริงในราคา 9,500,000 บาท ไม่ใช่ตามราคาที่ระบุใน
สัญญาดังกล่าว การนำสืบว่ายังได้รับค่าที่ดินไม่ครบถ้วนตามราคาที่แท้จริงตามที่รับ
กัน จึงไม่ต้องห้ามตาม ป.วิ.พ.มาตรา 94 (ข)

(ดุสิต เพชรปลูก-เสมอ อินทระศักดิ์-นิวัฒน์ แก้วเกิดเคน)

ศาลจังหวัดนครราชสีมา - นายปกรณ์ วงศาโรจน์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายเสงี่ยม คชาธาร

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ